מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ג בחשון התשס"ד
18 בנובמבר 2003

חוזר ביטוח 2003/15

כללים לקביעת שמות למסלולי ההשקעה בתכניות ביטוח

1. כללי

סעיף 55 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, קובע כי מבטח או סוכן ביטוח לא יתארו תיאור מטעה עסקת ביטוח, ולא יכללו תיאור מטעה בפרסום לציבור.
בשמותיהן של תכניות ביטוח ושל מסלולי השקעה המוצעים בהן, טמונים מסרים המרמזים על אופי אפיקי ההשקעה של תכנית הביטוח, סוג ניירות הערך המהווים את מרכיב ההשקעה במסלול, ורמת הסיכון המתאפיינת בהשקעה באפיקי ההשקעה השונים.
שם המסלול עשוי להעביר מסר, עליו מבסס מבוטח, לרבות מבוטח פוטנציאלי, את החלטתו בדבר הצטרפות לתכנית ביטוח או לבחירת מסלול השקעה בה. במקרים מסוימים, המסר הטבוע בשם התכנית או המסלול אינו מדויק או אף מטעה. לדוגמא, כאשר הרכב ההשקעות בפועל של המסלול אינו בהתאם למסר שלכאורה טבוע בשמו, או כאשר שם המסלול נושא מסר שאינו ברור די הצורך.
מספרן הרב של אפשרויות ההשקעה המוצעות לציבור בישראל מקשה על הציבור לעקוב אחרי מדיניות ההשקעות של תכניות ביטוח בפרט ושל חלופות חסכון לטווח ארוך בכלל. מכאן, החשיבות הרבה של שם מסלול ההשקעה כמכשיר שיווק וכאינדיקציה לגבי אופי ההשקעה המוצע במסלול.

כאמור לעיל, עולה הצורך להסדיר כללים לקביעת שמות למסלולי השקעה בתכניות ביטוח. עם יישום הוראות חוזר זה, יוכל המבוטח והמבוטח הפוטנציאלי לקבל מידע מדויק ויעיל יותר אודות אפיקי ההשקעה וענפי הפעילות שבהן משקיעה חברת הביטוח, ולקבל החלטת השקעה מושכלת בהתאם.

רח' קפלן 1, ירושלים 91131 ת.ד. 13195 טל' 02-5317111 פקס' 02-6521857
www.mof.gov.il

2. <u>הכללים</u>:

א. מסלול השקעה לא יקרא בשם שעלול להטעות את ציבור המבוטחים, כגון שם שלכאורה עולה ממנו הבטחה כלשהי להשיג או לעמוד בקריטריון איכותי או כמותי, אלא אם כן מסלול ההשקעה אכן מבטיח בתנאיו עמידה בקריטריון זה. כך למשל, לא יכונה מסלול בשמות: בטוח, רווחי, סולידי.

ב. בשמו של מסלול השקעה ניתן לציין את סוג אפיק השקעה (כגון מט"חי, מניות, שקלי, אג"חי, וכו') ובלבד שבתנאי המסלול קיימת התחייבות להשקיע באפיק ההשקעה המצויין בשיעור שלא יפחת מ -50% משווי נכסי המסלול. רצ"ב נספח דוגמאות לשמות למסלולי השקעה מתמחים.

ג. מעבר לאמור בסעיף ב לעיל, לא יכונה מסלול השקעה בשמות כגון: "מסלול מוטה מניות", "מניות מוגבר", "מניות מצומצם", "גמיש מוטה".

ד. מסלול השקעה לא יציין בשמו ענף השקעות ספציפי אלא אם כן תנאיו מחייבים השקעה בענף ההשקעות הספציפי בשיעור שלא יפחת ממחצית שיעור ההשקעה באפיק מסוים שאליו מחויב המסלול. לדוגמא, מסלול "מנייתי היי–טק" יהיה מחויב להשקעה בשיעור של 50% במניות, כאשר 25% מהשקעותיו יהיו במניות בענף ההיי –טק.

ה. בשם מסלול ניתן לציין את טווחי ההשקעה בהם מושקעים נכסי המסלול, (טווח בינוני, ארוך או קצר וכדו') בהתאם להוראות אלה:

1) טווח קצר – התחייבות בתנאי המסלול להשקעה בכל עת בשיעור שלא יפחת מ -70% מנכסי המסלול בנכסים שמשך החיים הממוצע שלהם הינו עד שנה אחת.

2) טווח בינוני- התחייבות בתנאי המסלול להשקעה בכל עת בשיעור שלא יפחת מ -70% מנכסי המסלול בנכסים שמשך החיים הממוצע שלהם הינו בין שנה לחמש שנים.

3) טווח ארוך – התחייבות בתנאי המסלול להשקעה בכל עת בשיעור שלא יפחת מ – 70% מנכסי המסלול בנכסים שמשך החיים הממוצע שלהם הינו מעל חמש שנים.

ו. מסלול השקעה יקרא "כללי" אם אינו מחויב על פי תנאיו להשקעה בשיעורים מסוימים באפיקי השקעה ספציפיים, או ששיעורי ההשקעה שאליהם הוא מחויב אינם מגיעים לשיעור הקבוע בסעיף קטן ב'.

רח' קפלן 1, ירושלים 91131 ת.ד. 13195 טל' 02-5317111 פקס' 02-6521857

3 . תחולה

חוזר זה יחול על תכניות לביטוח חיים הכוללות מסלולי השקעה מתמחים.

4 . תחילה

האמור בחוזר זה יחול מיום פרסומו.

5 . הוראת מעבר

מסלולי השקעה שאושרו לראשונה לפני תחילתו של חוזר זה, ושמותיהם אינם עונים על המתחייב בחוזר, יותאמו לאמור בחוזר זה עד ליום 1.9.2004.

אייל בן-שלוש

המפקח על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 91131 ת.ד. 13195 טל' 02-5317111 פקס' 02-6521857

נספח – דוגמאות לשמות למסלולי השקעה מתמחים

שם המסלול	משמעות
מסלול מנייתי	מסלול אשר קיימת התחייבות בתנאיו להשקיע במניות בשיעור שלא יפחת מ- 50%.
מסלול שקלי	מסלול אשר קיימת התחייבות בתנאיו להשקיע בנכסים לא צמודים בשיעור שלא יפחת מ- 50%.
מסלול מט"חי	מסלול אשר קיימת התחייבות בתנאיו להשקיע בנכסים הנקובים או הצמודים למטבע חוץ בשיעור שלא יפחת מ- 50%.
מסלול צמוד מדד	מסלול אשר קיימת התחייבות בתנאיו להשקיע בנכסים הצמודים למדד המחירים לצרכן בשיעור שלא יפחת מ- 50%.
מסלול אג"ח-מניות	מסלול אשר קיימת התחייבות בתנאיו להשקיע באגרות חוב בשיעור שלא יפחת מ- 50%, ובמניות בשיעור שלא יפחת מ-50%.
מסלול מנייתי היי–טק	מסלול אשר קיימת התחייבות בתנאיו להשקיע במניות בשיעור שלא יפחת מ -50%, מתוך כך השקעה במניות היי –טק בשיעור שלא יפחת מ -25%.
מסלול טווח קצר	מסלול אשר קיימת התחייבות בתנאיו להשקיע בנכסים אשר משך החיים הממוצע שלהם הוא עד שנה אחת וזאת בשיעור שלא יפחת מ- 70% מנכסיו

רח' קפלן 1, ירושלים 91131 ת.ד. 13195 טל' 02-5317111 פקס' 02-6521857